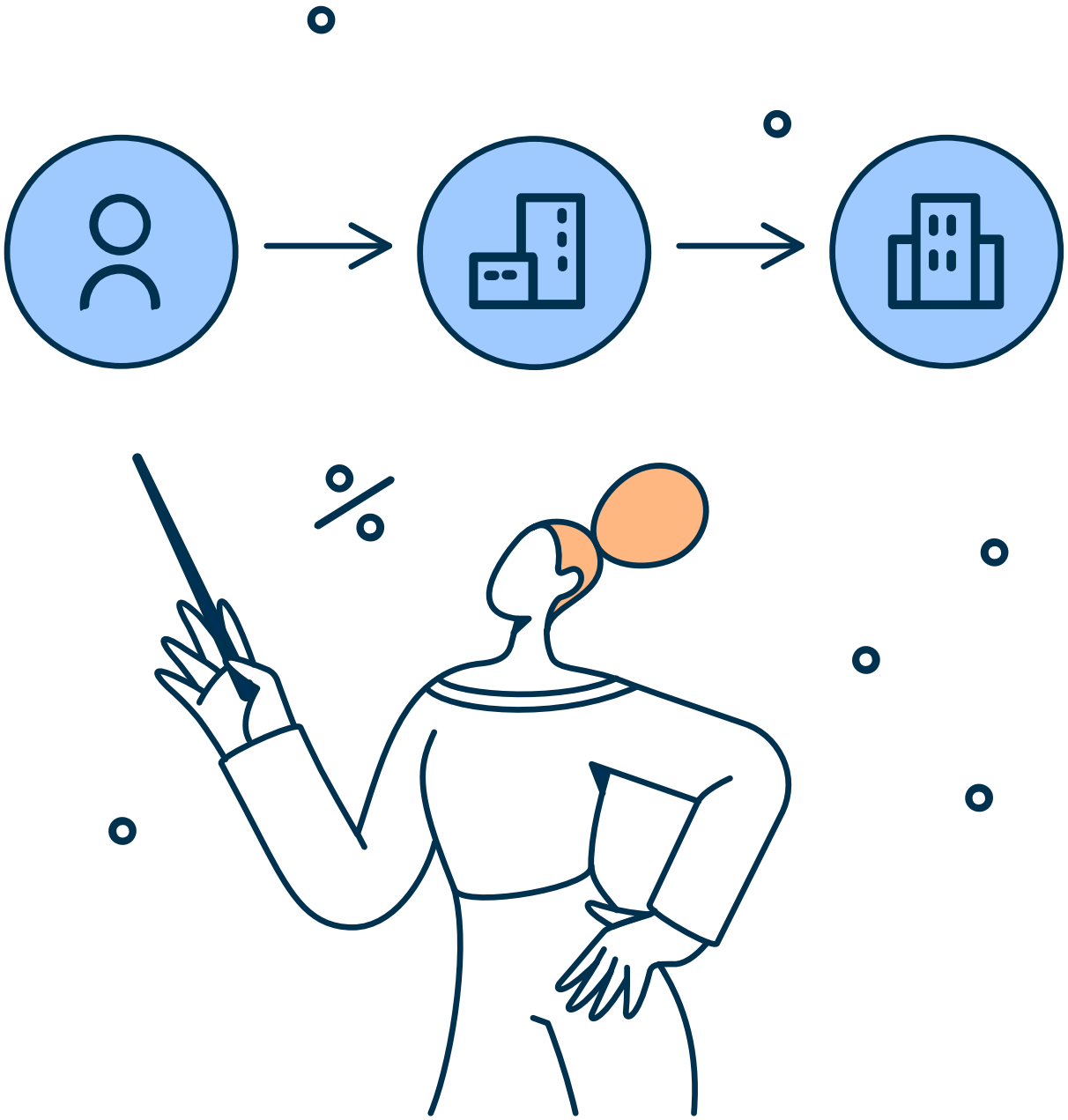


Veileder

Reelle rettighetshavere

Brønnøysundregistrene

Innhold

1. Innledning 3

2. Bakgrunn for Register over reelle rettighetshavere 3

3. Hvem skal registrere reelle rettighetshavere? 5

4. Hvem er reell rettighetshaver? 5

5. Hvordan finner du virksomheten sine reelle rettighetshavere? 14

6. Hvilke opplysninger skal registreres? 14

7. Eksempler på eier-/kontrollstrukturer 17

8. Virksomheten er registreringspliktig, men har ikke reelle rettighetshavere 27

9. Virksomheten har reelle rettighetshavere som ikke kan identifiseres 28

10. Når skal opplysninger om reelle rettighetshavere registreres? 28

11. Oppdatering av registrerte opplysninger 28

12. Hvor skal opplysningene registreres? 29

13. Hvem har ansvaret for registreringen? 29

14. Omfanget av plikten til å innhente og oppbevare opplysninger om reelle rettighetshavere 30

15. Sanksjoner ved unnlatelse av innrapportering 31

16. Varsel om uoverensstemmelse fra rapporteringspliktige og offentlige myndigheter 32

17. Hva skjer dersom registreringspliktig mottar et varsel om uoverensstemmelse? 34

18. Hvem kan få tilgang til opplysningene? 34

19. Skjerming av opplysninger i særlige tilfeller 35

1. Innledning

Veilederen er et tilleggsdokument til informasjon om Register over reelle rettighetshavere som ligger på https://www.brreg.no/reelle-rettighetshavere/. Dokumentet er til for å hjelpe deg gjennom prosessen med å identifisere og registrere reelle rettighetshavere i henhold til lov og forskrift.

2. Bakgrunn for Register over reelle rettighetshavere

Lov av 01.03.2019 om register over reelle rettighetshavere har til formål å legge til rette for rapporteringspliktiges, myndighetenes og andres tilgang til opplysninger om reelle rettighetshavere.

Registeret skal sikre åpenhet om de faktiske eierforholdene i norske virksomheter, og gi informasjon om de fysiske personene som i realiteten kontrollerer virksomhetene. Dette er et tiltak for å motvirke hvitvasking, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet.

Forholdet til hvitvaskingsloven

Når den registreringspliktige skal identifisere sine reelle rettighetshavere, er det viktig å følge kriteriene i forskriften til loven. Det er ulike kriterier i hvitvaskingsloven og lov om reelle rettighetshavere.

Reell rettighetshaver etter hvitvaskingsloven	Reell rettighetshaver etter lov om reelle rettighetshavere
Risikobasert tilnærming skal vurderes og kan føre til en reell rettighetshaver	Risikobasert tilnærming er ikke relevant fordi identifisering av reell rettighetshaver er objektiv
Nære familiemedlemmers eierskap og kontroll skal slås sammen	Ingen automatikk i at nære familiemedlemmers eierskap og kontroll slås sammen. Men flere eiere kan avtale samarbeid som til sammen overstiger 25,01 %. Det inkluderer også avtaler i vedtekter, stiftelsesdokumenter, aksjonæravtaler, eller andre interne avtaler
Ved indirekte kontroll via mellomliggende virksomheter må reell rettighetshaver i virksomhet C kontrollere 25,01 % eller mer i virksomhet B, som igjen kontrollerer 25,01 % eller mer i virksomhet A	Ved indirekte eierskap via mellomliggende virksomheter må reell rettighetshaver i virksomhet C kontrollere 50 % eller mer i virksomhet B, som igjen kontrollerer 25,01 % eller mer i virksomhet A
Politisk eksponerte personer og deres nærstående skal identifiseres	Politisk eksponerte personer skal ikke registreres
Majoritetseide datterselskap av børsnoterte foretak er unntatt kravet til identifisering av sine reelle rettighetshavere	Datterselskap av børsnoterte foretak skal identifisere sine reelle rettighetshavere

Tabellen over viser forskjellene mellom de to lovene for når en person er reell rettighetshaver.

3. Hvem skal registrere reelle rettighetshavere?

Registreringspliktige virksomheter skal registrere opplysninger om reelle rettighetshavere. Dette gjelder både om virksomheten har, eller ikke har, reelle rettighetshavere. Med registreringspliktige mener loven juridiske personer, enheter og andre sammenslutninger og forvaltere av utenlandske truster og lignende juridiske arrangementer som omfattes av lovens virkeområde etter § 2 i lov om register over reelle rettighetshavere.

Registreringspliktige virksomheter:

- aksjeselskap (AS)
- allmennaksjeselskap (ASA)
- europeiske selskap (SE)
- ansvarlige selskap med solidarisk ansvar (ANS)
- ansvarlige selskap med delt ansvar (DA)
- partsrederi (PRE)
- europeiske økonomiske foretaksgrupper (EØFG)
- kommanditselskap (KS)
- samvirkeforetak (SA)
- boligbyggelag (BBL)
- borettslag (BRL)
- sparebank (SPA)
- pensjonskasse (PK)
- norsk registrert utenlandsforetak (NUF) som er registrert i Foretaksregisteret
- gjensidige forsikringsselskap (GFS)
- næringsdrivende stiftelser (STI)
- foreninger, som har regnskapsplikt og/eller driver næring (FLI)
- ansvarlig selskap med begrenset ansvar (BA)

4. Hvem er reell rettighetshaver?

En reell rettighetshaver er den eller de fysiske personene som i siste instans eier eller kontrollerer en juridisk person, enhet eller annen sammenslutning.

En reell rettighetshaver er alltid en fysisk, norsk eller utenlandsk, person.

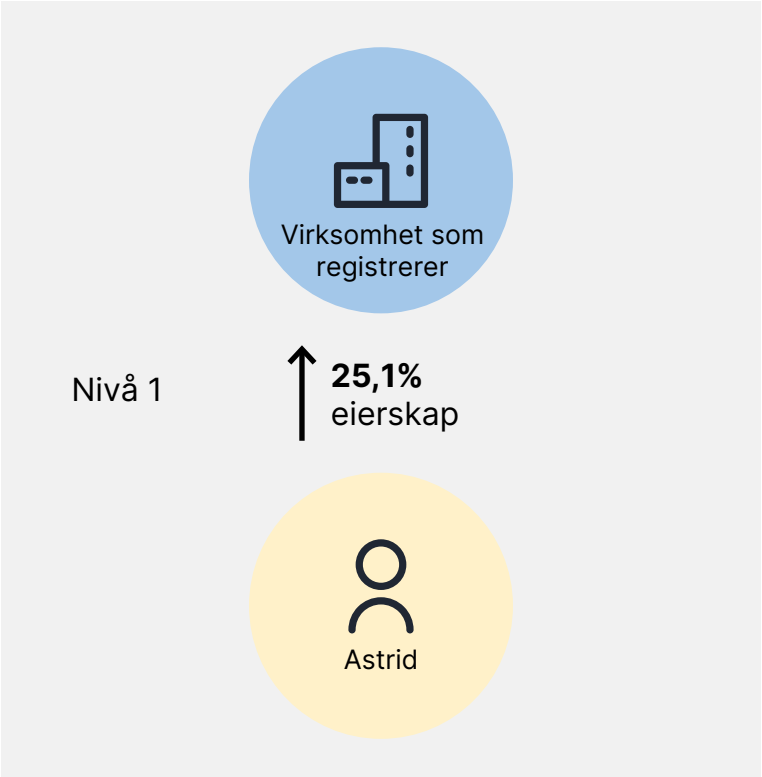
Det er ikke nødvendigvis alle eiere som er reelle rettighetshavere. Det er bare den eller de fysiske personene som innfrir kriteriene om å være en reell rettighetshaver, som skal registreres i registeret.

Direkte eier og reell rettighetshaver

En person kan være reell rettighetshaver ved å ha direkte eierskap og/eller kontroll over stemmerettigheter, rettigheten til å utpeke eller avsette over halvparten av styremedlemmene i virksomheten eller innflytelse/kontroll på annen måte.

Oppsummert er en reell rettighetshaver en fysisk person som innfrir ett eller flere av følgende kriterier (posisjoner):

- eier mer enn 25 % av virksomheten
- kontrollerer mer enn 25 % av stemmerettighetene i virksomheten
- har rettighet til å utpeke eller avsette over halvparten av styremedlemmene i virksomheten
- innflytelse/kontroll på annen måte



Eksempelet viser at Astrid eier 25,1 % av "virksomhet som registrerer". Hun er derfor en reell rettighetshaver av virksomheten.

Slik fyller du ut dette eksempelet i skjemaet
Astrid skal registreres som reell rettighetshaver med

- posisjon eierskap, i intervallet 25,01-49,99%
- grunnlag direkte

Indirekte eier og reell rettighetshaver

En person kan også være reell rettighetshaver ved indirekte å eie eller kontrollere en virksomhet. Det vil si at personen har eierandeler og stemmerettigheter i den registreringspliktige virksomheten via en annen virksomhet, for eksempel et holdingselskap.

Virksomheter som ligger mellom den registreringspliktige virksomheten og reelle rettighetshavere kalles mellomliggende virksomheter.

Når du skal oppgi den registreringspliktige virksomheten sine reelle rettighetshavere må du derfor sjekke eventuelle mellomliggende virksomheter (juridiske personer), for å finne fram til den eller de fysiske personene som i siste instans eier/kontrollerer virksomheten. Det er viktig å kartlegge virksomheten sin eier- og kontrollstruktur, også når virksomheten er eid av en utenlandsk virksomhet eller av utenlandske personer.

For å være reell rettighetshaver må en person indirekte kontrollere mer enn 25 % i første nivå, deretter ha kontroll på 50 % eller mer i påfølgende nivåer.

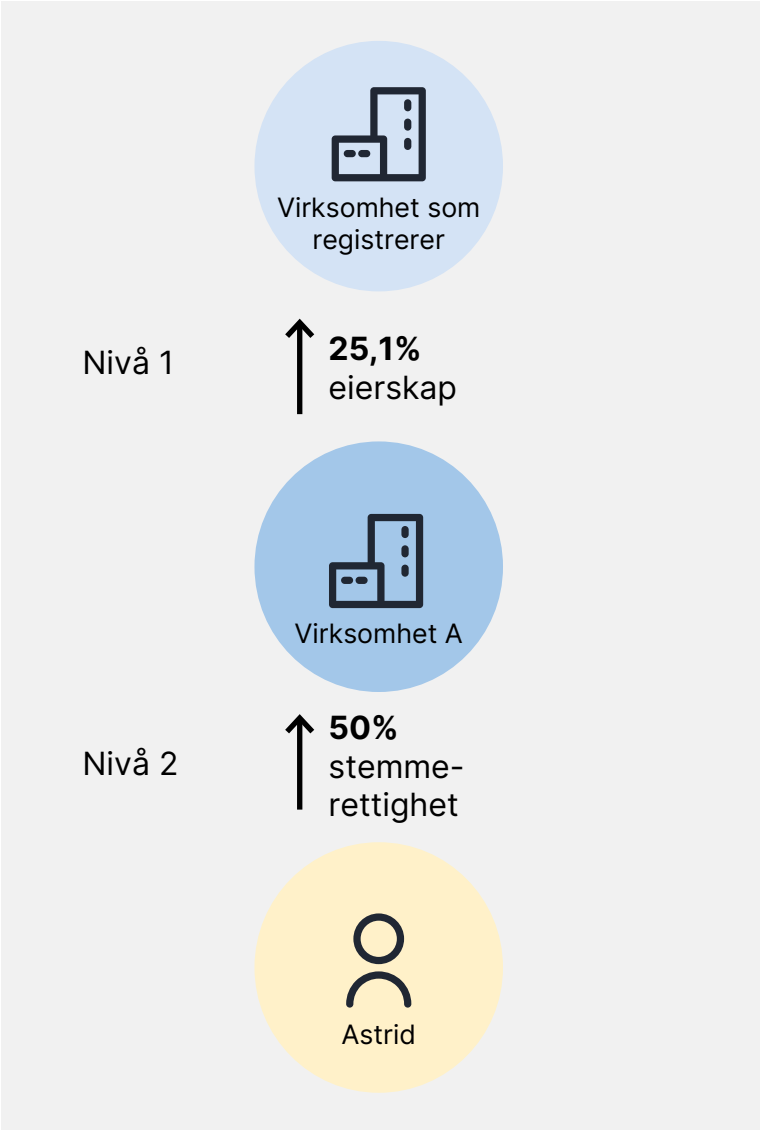
På første nivå gjelder følgende regler:

- eierskap over 25 %
- stemmerettighet over 25 %
- rettighet til å utpeke eller avsette over halvparten av styret
- innflytelse/kontroll på annen måte

På alle andre nivå under gjelder kun:

- stemmerettighet 50 % eller mer
- rett til å utpeke eller avsette halvparten eller mer av styret

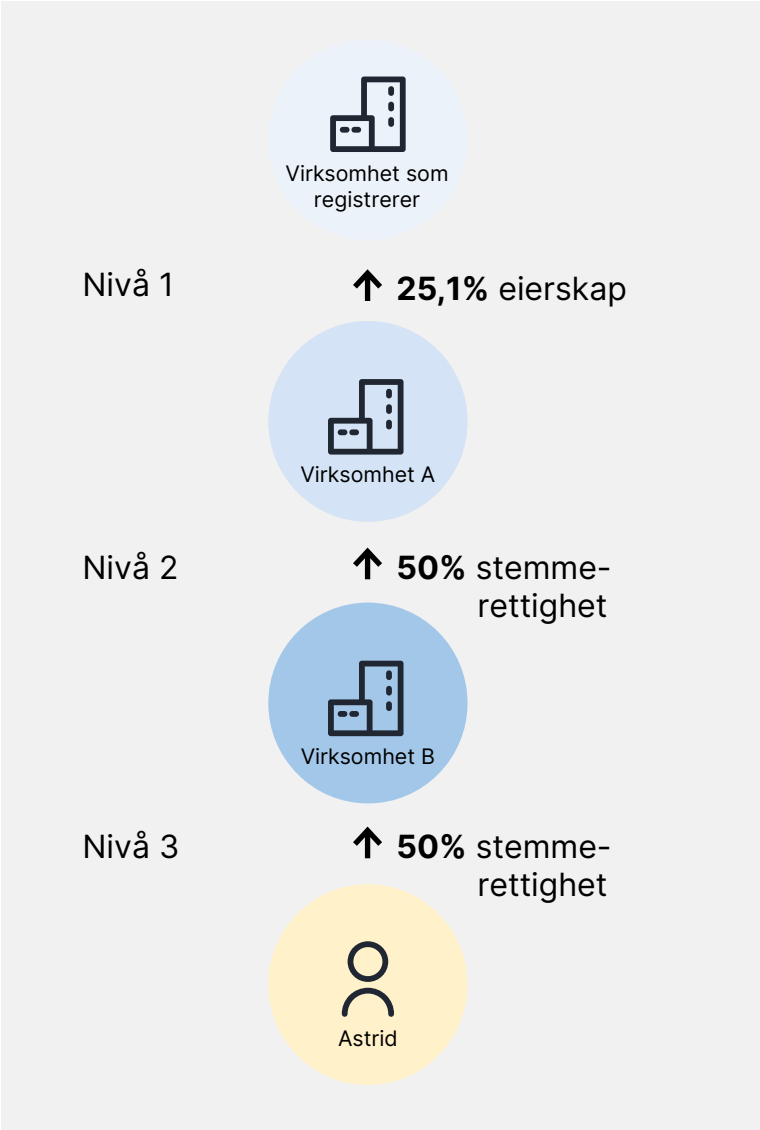
Det vil si at hvis virksomhet A eier eller kontrollerer mer enn 25% av “virksomhet som registrerer”, må det være en fysisk person som har rett til å stemme for 50 % eller mer av stemmene i virksomhet A, eller rett til å utpeke eller avsette halvparten eller mer av styret i virksomhet A, for at personen skal være en indirekte reell rettighetshaver i “virksomhet som registrerer”. Dette gjelder uansett hvilken organisasjonsform virksomhet A er.



Eksempelet viser at "virksomhet som registrerer" eies 25,1% av virksomhet A (nivå 1) og Astrid har 50% stemmerettighet i virksomhet A (nivå 2). Hun er derfor indirekte reell rettighetshaver fordi hun har 50% stemmerettighet i virksomhet A, som igjen eier over 25% av "virksomhet som registrerer".

Slik fyller du ut dette eksempelet i skjemaet
Astrid skal registreres som reell rettighetshaver med

- posisjon eierskap, i intervallet 25,01-49,99%
- grunnlag indirekte med virksomhet A som mellomliggende virksomhet



Eksempelet viser at "virksomhet som registrerer" eies 25,1% av virksomhet A (nivå 1), virksomhet B har 50% stemmerettighet i virksomhet A (nivå 2) og Astrid har 50% stemmerettighet i virksomhet B (nivå 3). Hun er derfor indirekte reell rettighetshaver fordi hun har 50% stemmerettighet i virksomhet B, som igjen har 50% stemmerettighet i virksomhet A, som igjen eier over 25% av "virksomhet som registrerer".

Det kan være flere mellomliggende virksomheter mellom den registreringspliktige virksomheten og den reelle rettighetshaveren. I slike tilfeller, skal alle mellomliggende virksomheter registreres når du registrerer indirekte grunnlag.

Slik fyller du ut dette eksempelet i skjemaet
Astrid skal registreres som reell rettighetshaver med

- posisjon eierskap, i intervallet 25,01-49,99%
- grunnlag indirekte med både virksomhet A og virksomhet B som mellomliggende virksomheter

Reell rettighetshaver på annen måte

Dette er alternativet for dem som har tilstrekkelig innflytelse i virksomheten til å oppfylle definisjonen av reell rettighetshaver på andre måter enn eierskap, stemmerettigheter eller rett til å utpeke/avsette over halvparten av styret. Det kan være en person som alene kan vedta eller endre virksomhetens forretningsplan og formål, ta opp lån, vedta eller endre bonusordning eller lignende, utnevne daglig leder eller tildele opsjoner under en aksjeopsjon. Det kan også være en person som ikke er et styremedlem, men som regelmessig påvirker en betydelig del av styret eller at personens anbefaling alltid eller nesten alltid følges av selskapets majoritetsaksjonærer.

Du må undersøke alle relasjoner en person har til virksomheten og til personer i virksomheten som har ansvar for drift og administrasjon, for å kunne vurdere om summen av disse relasjonene gjør at personen faktisk utøver en betydelig kontroll over virksomheten.

Hvis en person har vetorettigheter på bakgrunn av minoritetsvern, er det usannsynlig at dette i seg selv er nok til å utgjøre en kontroll eller innflytelse på annen måte. En person vil ikke ha kontroll eller innflytelse på annen måte når rettighetene utelukkende kommer av at personen er en potensiell kjøper av virksomheten, og rettighetene er midlertidig for eksempel i påvente av godkjenning fra Konkurransetilsynet.

Eksempler på personer som **ikke** er reelle rettighetshavere:

- Personer som eier 25 % eller mindre av virksomheten og som ikke har noen annen kontroll
- Personer som har 25 % stemmerettighet eller mindre i virksomheten og som ikke har noen annen kontroll
- Roller som styreleder, styremedlem, daglig leder, regnskapsfører og lignende som ikke har noen annen kontroll enn selve rollen
- Sammenslåing av eierskap/stemmerettighet for familiemedlemmer/personer i nær relasjon (OBS! Dette er en av forskjellene mellom lov om register over reelle rettighetshavere og hvitvaskingsloven)
- Personer som ikke kontrollerer virksomheten eller som har begrenset kontroll

Reell rettighetshaver under vergemål

Virksomheten må selv vurdere hva som blir riktig å registrere når det gjelder vergemål. Hvis

personen som er under vergemål har eierskap på over 25%, er det vår vurdering at personen skal registreres med eierskap. Om vergen også skal registreres som reell rettighetshaver, for eksempel på bakgrunn av stemmerettigheter eller kontroll/innflytelse på annen måte, kommer an på virksomhetens vurdering av innflytelsen vergen har i virksomheten. Hvis vergen oppfyller definisjonen av å være en reell rettighetshaver, må hen registreres.

Reell rettighetshaver i en stiftelse

Hvis stiftelsen har innflytelse over næringsvirksomhet utenfor stiftelsen gjennom

- avtale
- eierskap i aksjer
- eierskap i selskapsandeler

må stiftelsen registrere opplysninger om reelle rettighetshavere.

Kriteriene for å være en reell rettighetshaver i en stiftelse er ulik kriteriene for de andre organisasjonsformene. En reell rettighetshaver i en stiftelse er en norsk eller utenlandsk person som har en eller flere av disse posisjonene

- styremedlem
- daglig leder
- har rett til å utpeke over halvparten av styremedlemmene
- har avgitt grunnkapital til stiftelsen
- har fått særrettigheter i forbindelse med opprettelsen av stiftelsen
- personer som skal motta utdelinger fra stiftelsen (destinatarer)

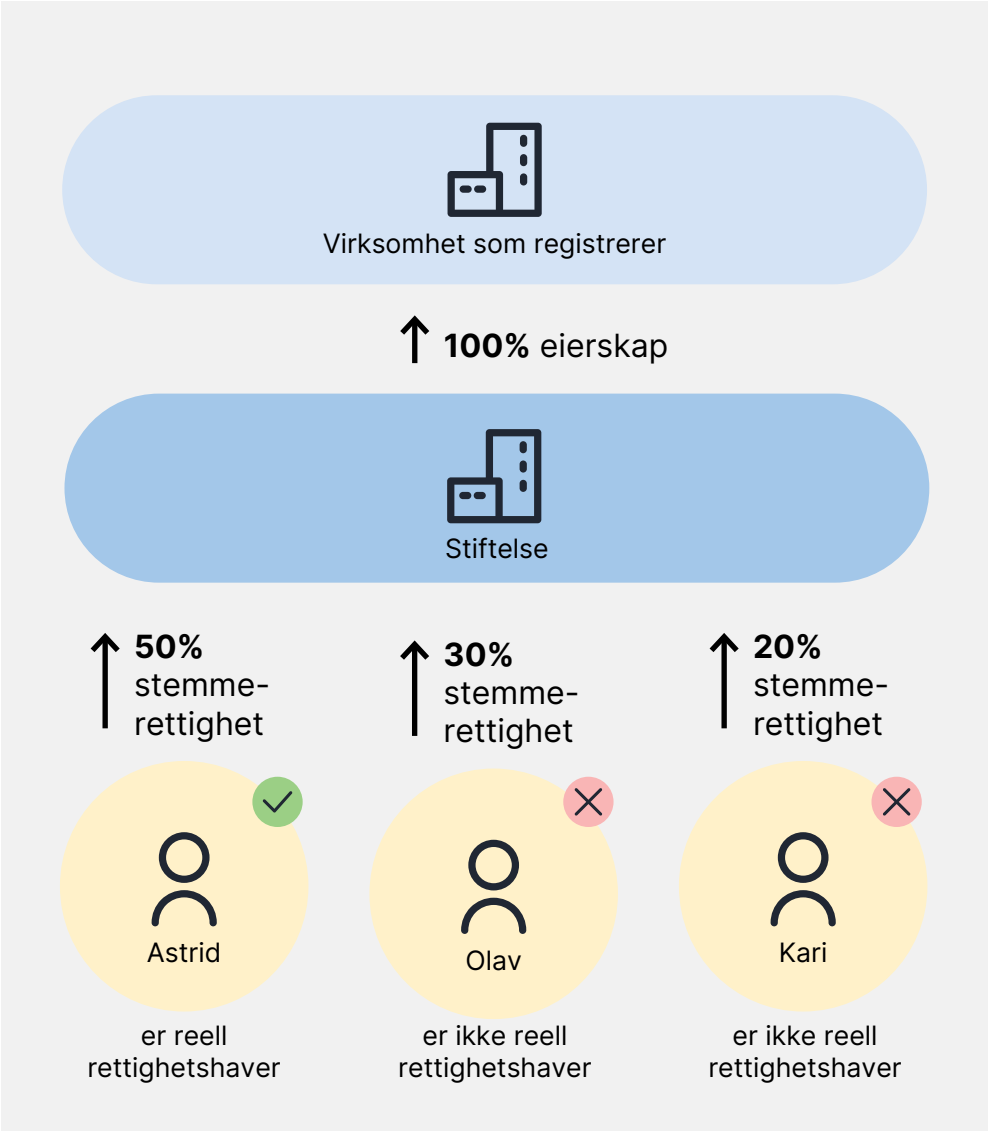
Andre enn fysiske personer (virksomheter) kan ha en posisjon. Da er det de reelle rettighetshaverne i virksomheten, på tidspunktet hvor virksomheten oppnådde kriteriet i stiftelsen, som er reelle rettighetshavere i stiftelsen.

Eksempel:
Selskap A ga grunnkapital til stiftelsen i 2024. De som var reell rettighetshaver i selskap A på tidspunktet i 2024 da grunnkapitalen ble gitt, er reell rettighetshaver i stiftelsen på indirekte grunnlag for posisjonen «Har avgitt grunnkapital til stiftelsen».

På grunn av midlertidig begrensning i den tekniske løsningen, er det ikke mulig å melde indirekte grunnlag. Du må derfor melde inn personen med personnummer og posisjon, uten å melde grunnlag.

Registreringspliktig eies av en stiftelse

Hvis en stiftelse eier en registreringspliktig virksomhet og den registreringspliktige skal vurdere sine reelle rettighetshavere, gjelder det som står i avsnitt “indirekte eier og reell rettighetshaver” (se side 7). Det vil si at for at det skal være noen fysiske personer som er indirekte reelle rettighetshavere i for eksempel et AS via en stiftelse, må det være noen som har rett til å stemme for 50 % eller mer av stemmene i stiftelsen, eller rett til å utpeke eller avsette halvparten eller mer av styret i stiftelsen.



Eksempelet viser at en stiftelse eier "virksomhet som registrerer". Tre personer har stemmerettighet i stiftelsen – Astrid med 50%, Olav med 30% og Kari med 20%. Astrid er reell rettighetshaver i "virksomhet som registrerer" fordi stiftelsen eier 100% av "virksomhet som registrerer" og Astrid har 50% stemmerettighet i stiftelsen. Olav og Kari er ikke reelle rettighetshavere i "virksomhet som registrerer" fordi kriteriet om indirekte eierskap ikke er oppfylt siden de har mindre enn 50% stemmerettighet i stiftelsen.

Slik fyller du ut dette eksempelet i skjemaet

I skjemaet skal du registrere Astrid som reell rettighetshaver med

- posisjon eierskap, i intervallet 75-100%
- grunnlag indirekte og stiftelsen som mellomliggende virksomhet

5. Hvordan finner du virksomheten sine reelle rettighetshavere?

Det kan være en omfattende jobb å finne de reelle rettighetshaverne, men det er virksomheten sitt ansvar (plikt) å identifisere dem.

For å identifisere fysiske personer etter § 2-1 og § 2-2 i forskriften, må registreringspliktige hente opplysninger fra bl.a. stiftelsesdokumenter, vedtekter, aksjeeierbok eller tilsvarende.

Der det er relevant, må registreringspliktige finne opplysninger

- om eventuelle enigheter eller avtaler, formelle eller uformelle, som regulerer utøvelsen av eierrettigheter og stemmerettigheter i den registreringspliktige virksomheten
- fra eventuelle mellomliggende juridiske personer, enheter, sammenslutninger og arrangementer, norske og utenlandske

Den registreringspliktige skal dokumentere grunnlaget for identifiseringen av hvem som er reelle rettighetshavere. Dersom den registreringspliktige mener det ikke er noen reell rettighetshaver, skal vurderingen begrunnes og dokumenteres.

Dersom den registreringspliktige mener det finnes en eller flere reelle rettighetshavere, men ikke kan identifisere disse, skal vurderingen begrunnes og dokumenteres.

6. Hvilke opplysninger skal registreres?

For selve innrapporteringen finnes det tre hovedalternativer, avhengig av om virksomheten har reelle rettighetshavere og om de kan identifiseres:

- Virksomheten har reelle rettighetshavere
  Dette alternativet bruker du hvis virksomheten har reelle rettighetshavere som kan identifiseres, enten disse er norske eller utenlandske. Du velger også dette alternativet hvis du kan identifisere noen av de reelle rettighetshaverne, men ikke alle.

- **Virksomheten har ikke reelle rettighetshavere.** Dette alternativet velger du når virksomheten ikke har reelle rettighetshavere. Det kan f.eks. være tilfeller der ingen av eierne eier mer enn 25% av aksjene eller på annen måte har en kontrollerende posisjon.
- **Virksomheten har reelle rettighetshavere, men ingen av dem kan identifiseres.** Dette alternativet velger du i de tilfellene du vet at virksomheten har reelle rettighetshavere, men du kan ikke identifisere noen av dem.

For hver reell rettighetshaver skal du melde inn personlige opplysninger. Du skal også gi opplysninger om hvordan de utøver kontroll over virksomheten. Dette skal du gjøre ved å angi posisjon (type kontroll), og grunnlaget for denne posisjonen.

- For posisjon ”eierskap” må du oppgi hvor stor andel eierskapet er. Dette oppgis i skjemaet ved å velge i hvilket av intervallene 25,01-49,99 prosent, 50-74,99 prosent og 75-100 prosent eierskapet ligger. I tillegg må grunnlaget for eierskap oppgis. Det vil si om dette er direkte (personlig eierskap) eller indirekte (via andre virksomheter), eller eventuelt via en kombinasjon av disse grunnlagene.
- For posisjon ”kontroll over stemmerettighet” må du oppgi hvor stor andel av stemmerettighetene personen kontrollerer. Dette oppgis ved å velge et av intervallene i skjemaet, 25,01-49,99 prosent, 50-74,99 prosent eller 75-100 prosent. I tillegg må grunnlaget for stemmerettigheten oppgis, det vil si om dette er direkte eller indirekte (via andre virksomheter), eller på grunn av en enighet eller avtale – eller eventuelt en kombinasjon av disse grunnlagene.
- Posisjon ”rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av styremedlemmene” vil alltid være basert på enighet eller avtale.
- For posisjon ”kontroll på annen måte” må du i tillegg gi en kort tekstlig beskrivelse.

Hvilke opplysninger skal sendes inn:

- fullt navn
- fødselsnummer eller d-nummer. Hvis en reell rettighetshaver ikke har fødselsnummer eller d-nummer, legger du inn fødselsdatoen
- bostedsland
- alle statsborgerskap
- organisasjonsnummeret - der grunnlaget er indirekte

For de med fødsels-/d-nummer blir flere av de personlige opplysningene hentet fra Folkeregisteret. For disse personene skal du bare legge inn fødsels-/d-nummer og etternavn.

Registreringspliktig har ansvar for å varsle sine reelle rettighetshavere om registreringen av opplysningene.

Før du skal registrere reelle rettighetshavere er det lurt å ha klart alle opplysningene du skal rapportere.

Du skal bare registrere den eller de personene som oppfyller kriteriene om å være en reell rettighetshaver.

Særlige regler for børsnoterte selskaper

Registreringspliktige som er børsnotert i en EØS-stat, eller en annen stat med tilsvarende internasjonale standarder som sikrer tilstrekkelig innsyn i opplysninger om eierforhold, skal bare registrere opplysninger om navn, hjemland og internettadresse til det regulerte markedet. Vi har identifisert to markeder hvor registreringspliktige virksomheter i Norge kan registreres. Dette er Euronext Oslo Børs og Euronext Oslo Expand. Hvis virksomheten er registrert på en av disse markedene, trenger du bare å velge hvilket marked det gjelder, og internettadresse og land fylles automatisk ut i skjemaet.

Hvis virksomheten er registrert på et annet regulert marked med tilsvarende internasjonale standarder som sikrer tilstrekkelig innsyn i opplysninger om eierforhold, må du sende melding i kontaktskjemaet vårt.

Hvis en registreringspliktig virksomhet er eid av et børsnotert selskap, gjelder det som står i avsnittet “indirekte eier og reell rettighetshaver” i kapittel 4. Da skal den registreringspliktige følge vanlig rutine for vurdering og registrering av reelle rettighetshavere.

Særlige regler for norskregistrerte utenlandske foretak (NUF)

Det er bare NUF som er registrert i Foretaksregistret, altså som driver næringsvirksomhet i Norge, som er registreringspliktige.

Hvis det utenlandske hovedforetaket er hjemmehørende i et EØS-land, og har registrert opplysninger om reelle rettighetshavere i et tilsvarende register der, trenger du bare å bekrefte det i skjemaet. For registreringspliktige NUF med hovedforetak i en EØS-stat vil første spørsmål i skjemaet være om hovedforetaket har registrert opplysninger om sine reelle rettighetshavere i hjemlandet. Hvis svaret er ja, er det det eneste spørsmålet du må svare på. Hvis svaret er nei, må du fylle ut skjemaet som vanlig.

For registreringspliktige NUF med hovedforetak utenfor en EØS-stat, for eksempel Storbritannia eller Sveits, må skjemaet fylles ut som vanlig.

7. Eksempler på eier-/kontrollstrukturer

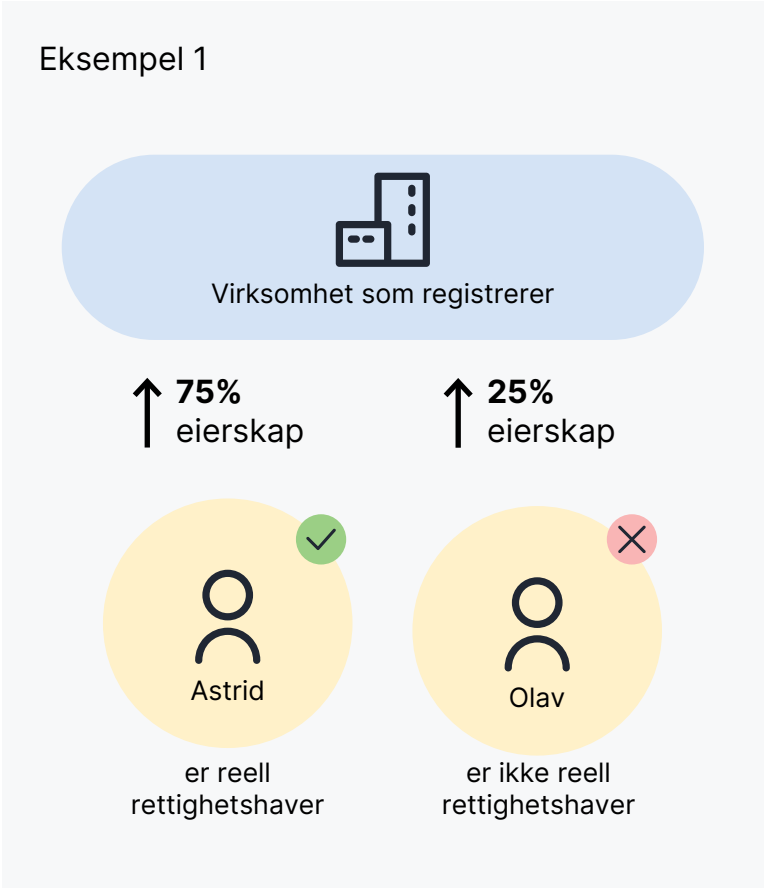
Her kommer flere eksempler på direkte og indirekte eierskap. Konklusjonene i alle eksemplene er gjort basert på tolkningen vår av lovverket. Den registreringspliktige må alltid gjøre vurderingene selv og kan komme til andre konklusjoner enn det vi har gjort. I alle eksemplene nedenfor kan det også finnes andre reelle rettighetshavere, for eksempel med posisjon rettighet til å utpeke eller avsette over halvparten av styret eller kontroll på annen måte. I alle eksemplene er prosent av eierskap og stemmerettighet den samme, så lenge det ikke er opplyst noe annet.

Direkte grunnlag

Eksempel 1 viser at Astrid eier 75% av ”virksomhet som registrerer” og Olav eier 25% av ”virksomhet som registrerer”. Astrid er reell rettighetshaver fordi hun eier mer enn 25%, mens Olav ikke er reell rettighetshaver fordi han ikke eier mer enn 25%.

Slik fyller du ut dette eksempelet i skjemaet
I skjemaet skal du registrere Astrid som reell rettighetshaver med

- posisjon eierskap, i intervallet 75-100%
- grunnlag direkte

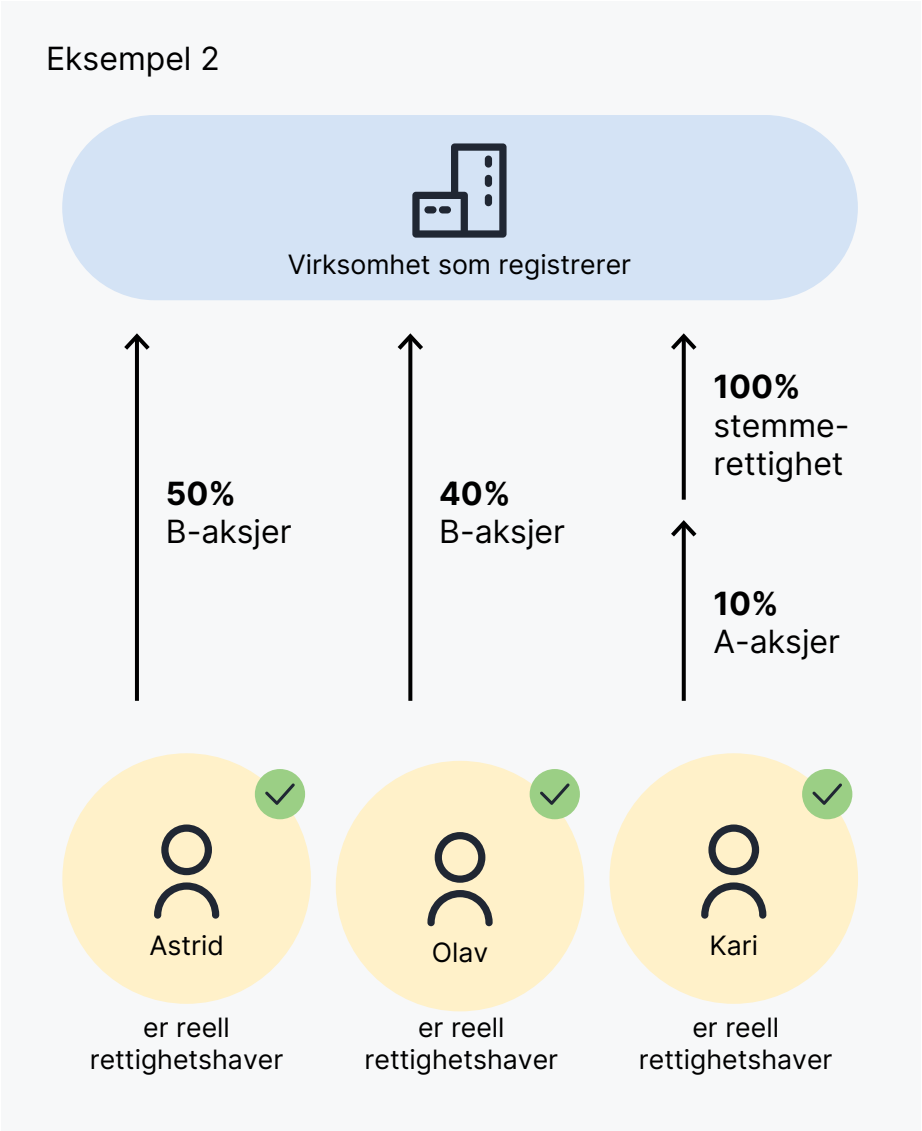


Direkte grunnlag med forskjellige aksjeklasser

Eksempel 2 viser at det er forskjellige aksjeklasser i ”virksomhet som registrerer”. Det er kun A-aksjene som har stemmerettighet. Astrid har 50% B-aksjer, Olav har 40% B-aksjer og Kari har 10% A-aksjer. Astrid og Olav er reelle rettighetshavere fordi de eier mer enn 25% av virksomheten, mens Kari er reell rettighetshaver fordi hun har mer enn 25% av stemmerettighetene i virksomheten.

Slik fyller du ut dette eksempelet i skjemaet
I skjemaet skal du registrere

- Astrid som reell rettighetshaver med posisjon eierskap, i intervallet 50-74,99% og grunnlag direkte
- Olav som reell rettighetshaver med posisjon eierskap, i intervallet 25,01-49,99% og grunnlag direkte
- Kari som reell rettighetshaver med posisjon stemmerettighet, i intervallet 75-100% og grunnlag direkte



Indirekte grunnlag

Eksempel 3 viser at virksomhet A eier 100% av ”virksomhet som registrerer”. Astrid eier 70% av virksomhet A og Olav eier 30% av virksomhet A. Siden virksomhet A eier mer enn 25% i ”virksomhet som registrerer”, må du vurdere om det er noen som er indirekte reelle rettighetshavere i ”virksomhet som registrerer” gjennom virksomhet A.

Astrid er indirekte reell rettighetshaver i ”virksomhet som registrerer” gjennom virksomhet A fordi virksomhet A eier mer enn 25% av ”virksomhet som registrerer” og Astrid har stemmerettighet på 50% eller mer i virksomhet A.

Olav er ikke indirekte reell rettighetshaver i ”virksomhet som registrerer” gjennom virksomhet A fordi han har mindre enn 50% stemmerettighet i virksomhet A.

Slik fyller du ut dette eksempelet i skjemaet
I skjemaet skal du registrere Astrid som reell rettighetshaver med

- posisjon eierskap, i intervallet 75-100%
- grunnlag indirekte og virksomhet A som mellomliggende virksomhet

Eksempel 3

Indirekte grunnlag med mange indirekte reelle rettighetshavere

Eksempel 4 (på neste side) viser at virksomhet A og virksomhet B eier 50% hver av ”virksomhet som registrerer”. Astrid og Olav eier 50% hver av virksomhet A. Kari eier 75% av virksomhet B og Kåre eier 25% av virksomhet B. Siden virksomhet A og virksomhet B eier mer enn 25% i ”virksomhet som registrerer”, må du vurdere om det er noen som er indirekte reelle rettighetshavere i ”virksomhet som registrerer” gjennom virksomhet A og/eller virksomhet B.

Astrid og Olav er indirekte reelle rettighetshavere i ”virksomhet som registrerer” gjennom virksomhet A fordi virksomhet A eier mer enn 25% av ”virksomhet som registrerer” og både Astrid og Olav har stemmerettighet på 50% eller mer i virksomhet A.

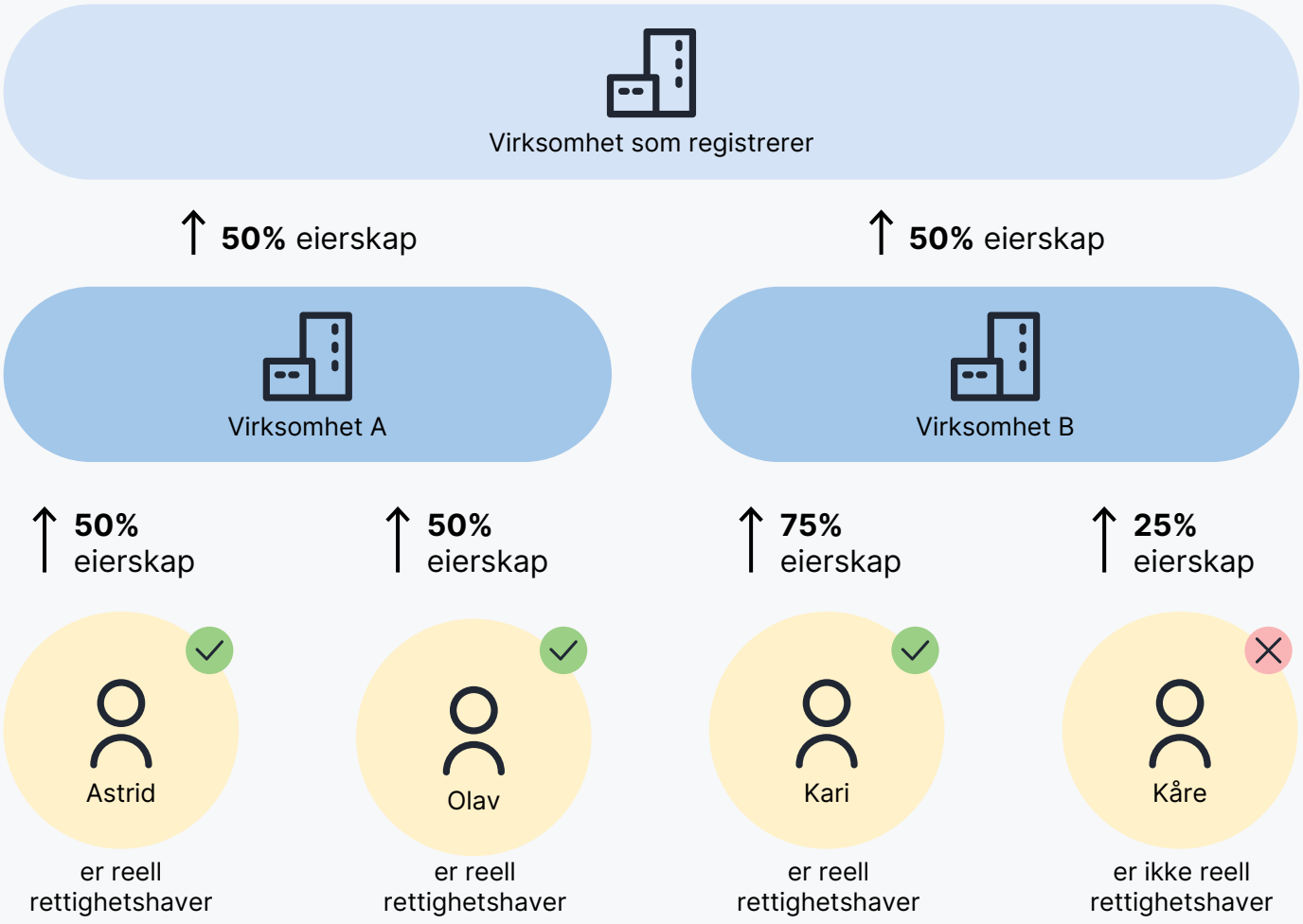
Kari er indirekte reell rettighetshaver i ”virksomhet som registrerer” gjennom virksomhet B fordi virksomhet B eier mer enn 25% av ”virksomhet som registrerer” og Kari har stemmerettighet på 50% eller mer i virksomhet B.

Kåre er ikke indirekte reell rettighetshaver i ”virksomhet som registrerer” gjennom virksomhet B fordi han har mindre enn 50% stemmerettighet i virksomhet B.

Slik fyller du ut dette eksempelet i skjemaet
I skjemaet skal du registrere

- Astrid og Olav som reell rettighetshaver med posisjon eierskap, i intervallet 50-74,99%, grunnlag indirekte og virksomhet A som mellomliggende virksomhet
- Kari som reell rettighetshaver med posisjon eierskap, i intervallet 50-74,99%, grunnlag indirekte og virksomhet B som mellomliggende virksomhet

Eksempel 4

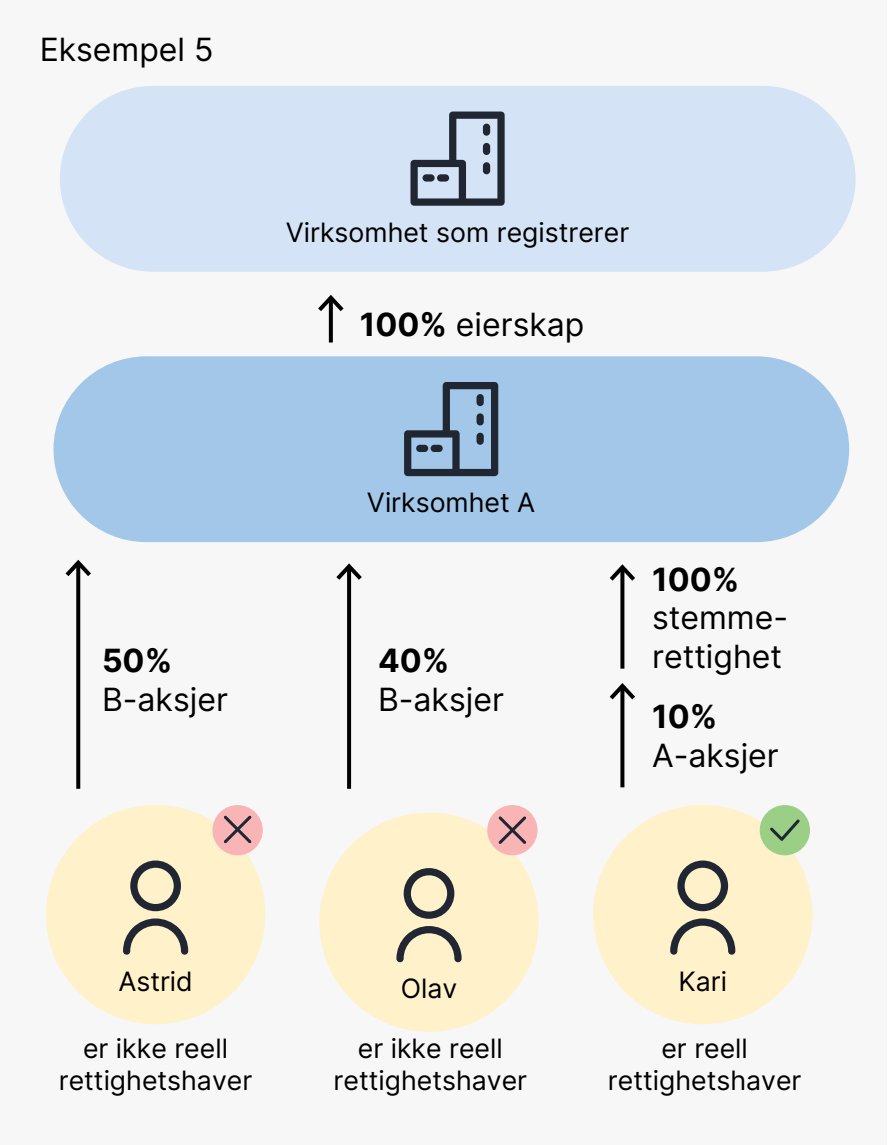

Virksomhet som registrerer
50% eierskap
50% eierskap
Virksomhet A
Virksomhet B
50% eierskap
50% eierskap
75% eierskap
25% eierskap
Astrid
Olav
Kari
Kåre
er reell rettighetshaver
er reell rettighetshaver
er reell rettighetshaver
er ikke reell rettighetshaver

Indirekte grunnlag med forskjellige aksjeklasser

Eksempel 5 viser at virksomhet A eier ”virksomhet som registrerer”. Det er forskjellige aksjeklasser i virksomhet A og det er kun A-aksjene som har stemmerettighet. Astrid har 50% B-aksjer, Olav har 40% B-aksjer og Kari har 10% A-aksjer. Siden virksomhet A eier mer enn 25% i ”virksomhet som registrerer”, må du vurdere om det er noen som er indirekte reelle rettighetshavere i ”virksomhet som registrerer” gjennom virksomhet A. Astrid og Olav er ikke indirekte reelle rettighetshavere fordi de ikke har stemmerettighet på 50% eller mer i virksomhet A, mens Kari er indirekte reell rettighetshaver fordi hun har stemmerettighet på 50% eller mer i virksomhet A.

Slik fyller du ut dette eksempelet i skjemaet
I skjemaet skal du registrere Kari som reell rettighetshaver med

- posisjon eierskap, i intervallet 75-100%
- grunnlag indirekte og virksomhet A som mellomliggende virksomhet

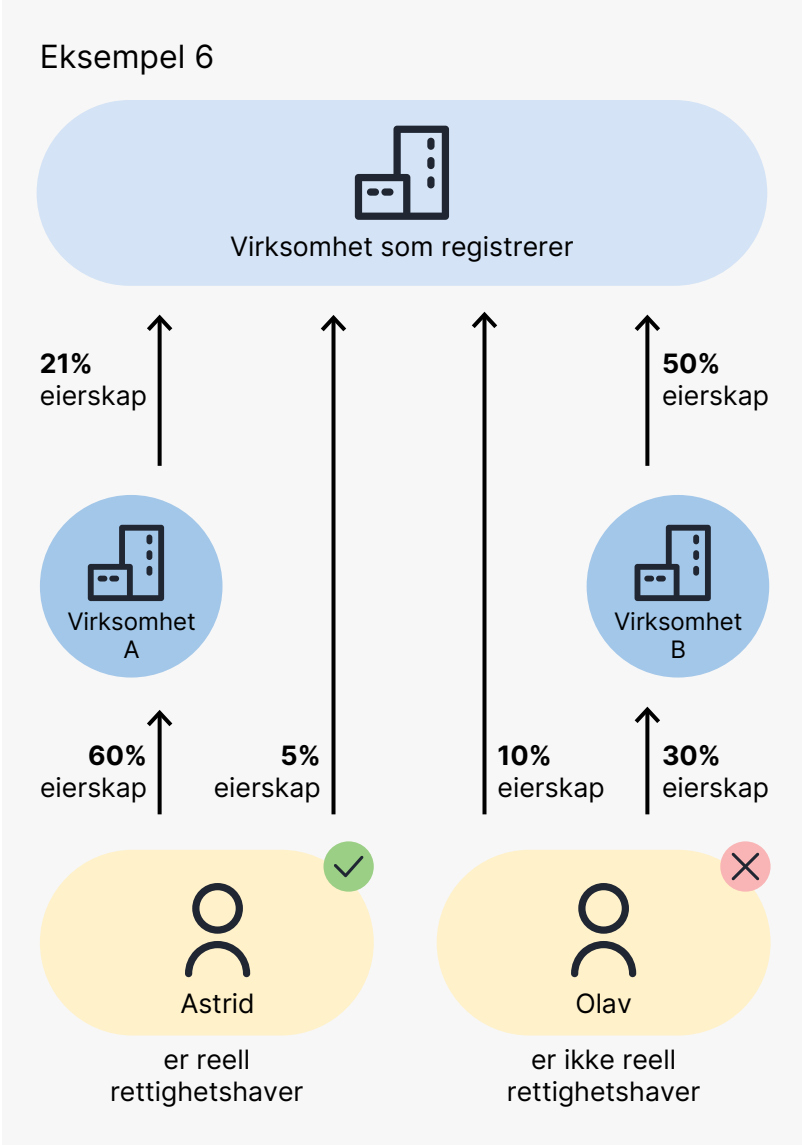


Sammenslåing av direkte og indirekte grunnlag

Eksempel 6 viser at virksomhet A eier 21% av ”virksomhet som registrerer” og Astrid eier 60% av virksomhet A. Samtidig eier Astrid 5% direkte i ”virksomhet som registrerer”. Virksomhet B eier 50% av ”virksomhet som registrerer” og Olav eier 30% av virksomhet B. Samtidig eier Olav 10% direkte i ”virksomhet som registrerer”. Astrid er reell rettighetshaver i ”virksomhet som registrerer” fordi hun har 26% eierskap til sammen gjennom direkte og indirekte eierskap. Olav er ikke reell rettighetshaver i ”virksomhet som registrerer” fordi kriteriet om indirekte eierskap ikke er oppfylt, siden han ikke har 50% stemmerettighet eller mer i virksomhet B, og han har derfor bare 10% direkte eierskap. Husk at du også må undersøke de andre med eierskap i virksomhet A og B.

Slik fyller du ut dette eksempelet i skjemaet
I skjemaet skal du registrere Astrid som reell rettighetshaver med

- posisjon eierskap, i intervallet 25,01-49,99%
- grunnlag direkte og indirekte, og virksomhet A som mellomliggende virksomhet



Konsern

Eksempel 7, på neste side, viser et konsern der datter eier 100% av datterdatter og mor eier 100% av datter. Astrid eier 50%, Olav eier 30% og Kari eier 20% av mor.

Datterdatter: Astrid er indirekte reell rettighetshaver i datterdatter gjennom datter og mor fordi datter eier mer enn 25% av datterdatter, mor har stemmerettighet på 50% eller mer i datter og Astrid har stemmerettighet på 50% eller mer i mor. Olav og Kari er ikke indirekte reell rettighetshaver i datterdatter gjennom datter og mor fordi de har mindre enn 50% stemmerettighet i mor.

Datter: Astrid er indirekte reell rettighetshaver i datter gjennom mor fordi mor eier mer enn 25% av datter og Astrid har stemmerettighet på 50% eller mer i mor. Olav og Kari er ikke indirekte reell rettighetshaver i datter gjennom mor fordi de har mindre enn 50% stemmerettighet i mor.

Mor: Astrid og Olav er direkte reelle rettighetshavere i mor, fordi de eier mer enn 25% av mor, mens Kari ikke er direkte reell rettighetshaver fordi hun ikke eier mer enn 25% av mor.

Slik fyller du ut dette eksempelet i skjemaet

Datterdatter: I skjemaet skal du registrere Astrid som reell rettighetshaver med

- posisjon eierskap, i intervallet 75-100%
- grunnlag indirekte, og datter og mor som mellomliggende virksomhet

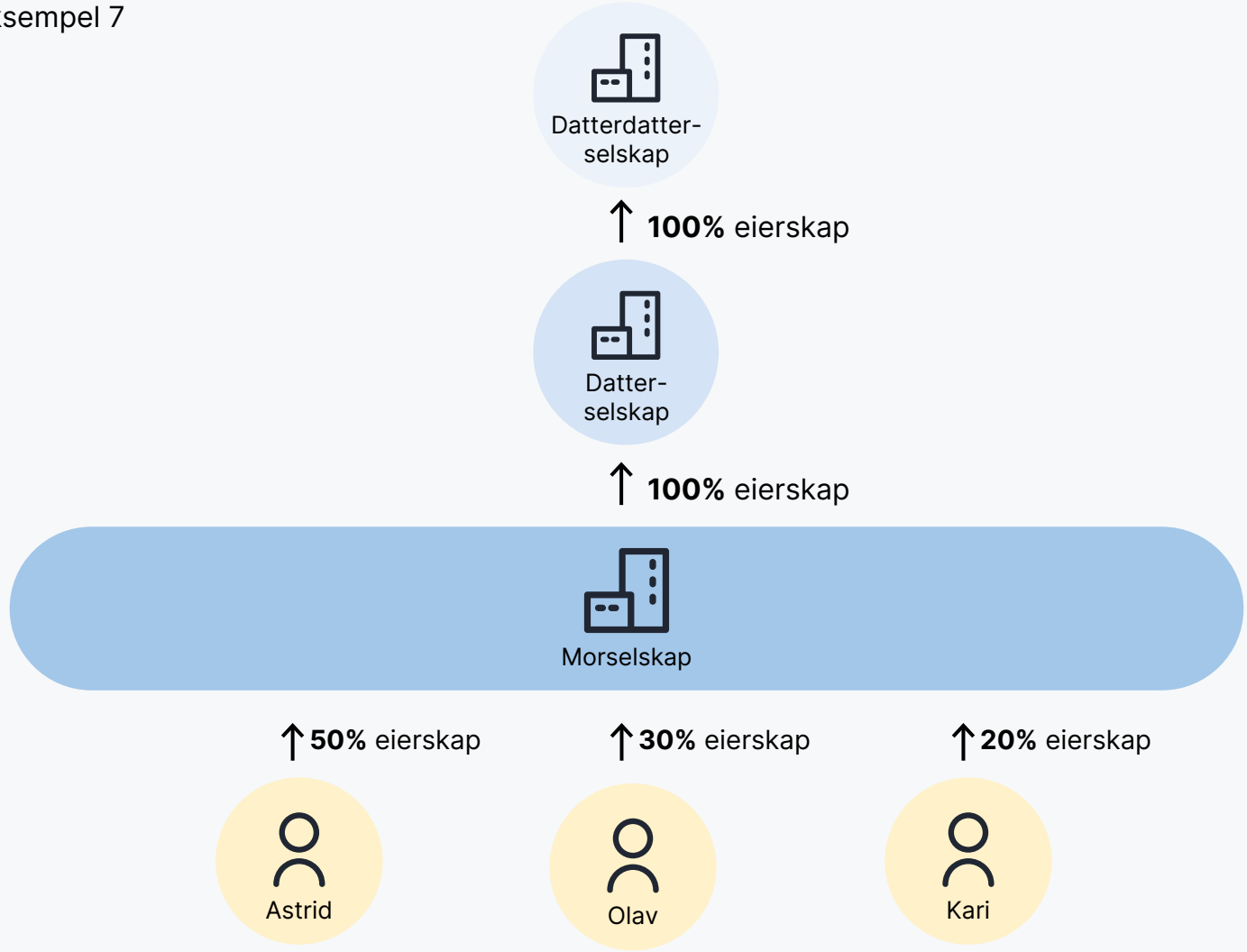
Datter: I skjemaet skal du registrere Astrid som reell rettighetshaver med

- posisjon eierskap, i intervallet 75-100%
- grunnlag indirekte og mor som mellomliggende virksomhet

Mor: I skjemaet skal du registrere:

- Astrid som reell rettighetshaver med posisjon eierskap, i intervallet 50-74,99% og grunnlag direkte
- Olav som reell rettighetshaver med posisjon eierskap, i intervallet 25,01-49,99% og grunnlag direkte

Eksempel 7


Datterdatter-
selskap
100% eierskap
Datter-
selskap
100% eierskap
Morselskap
50% eierskap
30% eierskap
20% eierskap
Astrid
Olav
Kari

8. Virksomheten er registreringspliktig, men har ikke reelle rettighetshavere

Når en registreringspliktig virksomhet ikke har reelle rettighetshavere, blir opplysningene om ledelsen hentet fra Enhetsregisteret. For virksomheter uten reelle rettighetshavere vil ledelsen representere virksomheten.

Det vil være tilfeller der virksomheten har eiere, men ingen oppfyller kravene til å være en reell rettighetshaver etter definisjonen i forskriften. Dette skjer i tilfeller der virksomheten eies av så mange at ingen eier eller kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene eller stemmerettighetene. I slike tilfeller må virksomheten melde at de ikke har reelle rettighetshavere.

Registreringspliktig eies av en offentlig virksomhet

Hvis en registreringspliktig virksomhet eies 100% av en eller flere offentlige virksomheter, er vurderingen vår at det mest sannsynlig ikke er reelle rettighetshavere i den registreringspliktige virksomheten. Hvis dette er tilfelle, skal virksomheten registrere at den ikke har reelle rettighetshavere og bekrefte at virksomheten er eid minst 75 % av en eller flere offentlige virksomheter. Hvis en registreringspliktig virksomhet er eid delvis av en offentlig virksomhet, må den registreringspliktige vurdere om det er reelle rettighetshavere i den resterende eierprosenten.

Med offentlig myndighet menes her:

- Staten, fylkeskommuner og kommuner
- Statsforetak
- Kommunale foretak, herunder interkommunale foretak
- Den norske kirke og tilknyttede kirkelige enheter
- Bankenes sikringsfond
- Studentsamskipnader
- Helseforetak, herunder regionale helseforetak

9. Virksomheten har reelle rettighetshavere som ikke kan identifiseres

Virksomheten skal gjøre alle rimelige forsøk på å identifisere sine reelle rettighetshavere. Les mer om plikten til å innhente opplysninger i kapittel 14. Hvis virksomheten vet at det finnes reelle rettighetshavere, men ikke klarer å identifisere noen av dem, må virksomheten registrere at de har reelle rettighetshavere, men ingen av disse kan identifiseres.

Hvis den registreringspliktige virksomheten gjennom sine forsøk på å identifisere reelle rettighetshavere får mistanke om at én eller flere reelle rettighetshavere ikke vil gi seg til kjenne på grunn av et kriminelt forhold, for eksempel bruk av stråmenn, skal virksomheten anmelde forholdet til politiet. I slike tilfeller blir virksomheten nødt til å registrere at de ikke kan identifisere sine reelle rettighetshavere.

10. Når skal opplysninger om reelle rettighetshavere registreres?

Alle registreringspliktige virksomheter må registrere reelle rettighetshavere senest 14 dager etter at virksomheten er registrert i et offentlig register.

Hvis virksomheten får nye reelle rettighetshavere eller det skjer andre endringer, skal registrerte opplysninger oppdateres senest innen 14 dager.

11. Oppdatering av registrerte opplysninger

Virksomheten har plikt til å sørge for at informasjonen om de reelle rettighetshaverne alltid er oppdatert. Hvor ofte dette må gjøres, avhenger av situasjonen for hver enkelt virksomhet.

Virksomheten bør sjekke og oppdatere informasjonen etter generalforsamlinger eller lignende møter. Hvis det skjer endringer i virksomhetens reelle rettighetshavere, som for eksempel økning av eierandeler, endringer i stemmerett, nye avtaler eller opphør av eksisterende avtaler, må opplysningene oppdateres.

Når den registreringspliktige har identifisert nye reelle rettighetshavere, skal registrerte opplysninger oppdateres så snart som mulig og senest innen 14 dager. Det samme gjelder dersom den registreringspliktige blir kjent med andre endringer som medfører at registrerte opplysninger ikke lenger stemmer.

12. Hvor skal opplysningene registreres?

Registreringspliktige skal registrere sine reelle rettighetshavere i Register over reelle rettighetshavere.

Dette gjøres i skjemaet Registrere reelle rettighetshavere (RRH-0100) i Altinn.

Opplysningene i skjemaet blir maskinelt behandlet og du vil motta et vedtak som viser de registrerte opplysningene i virksomhetens innboks i Altinn.

13. Hvem har ansvaret for registreringen?

Ledelsen i den registreringspliktige virksomheten har ansvaret for å registrere opplysninger om reelle rettighetshavere.

Skjemaet kan sendes inn av:

- daglig leder
- deltaker med delt ansvar
- deltaker med fullt ansvar
- forretningsfører
- kontaktperson
- kontaktperson for NUF
- nestleder
- norsk representant for utenlandsk enhet
- styremedlem
- styrets leder

- ansvarlig revisor
- revisormedarbeider
- regnskapsfører med signeringsrett
- regnskapsfører uten signeringsrett
- regnskapsmedarbeider
- tilgangspakken aksjer og eierforhold

Skjemaet kan også sendes inn av en person som har fått delegert rettigheten i Altinn. Mer informasjon om hvem som kan fylle ut og sende inn skjemaet finner du på informasjonssiden på Altinn.

14. Omfanget av plikten til å innhente og oppbevare opplysninger om reelle rettighetshavere

Den registreringspliktige virksomheten er pliktig til å gjøre nødvendige undersøkelser for å identifisere hvem som egentlig eier eller kontrollerer virksomheten. Virksomheten skal foreta alle rimelige forsøk på å identifisere sine reelle rettighetshavere.

Å utføre alle rimelige forsøk betyr at virksomheten må gjøre alt som kan gjøres for å identifisere sine reelle rettighetshavere. Det er ikke nok at en reell rettighetshaver ikke ønsker å la seg identifisere ovenfor virksomheten. I slike tilfeller må virksomheten forsøke å innhente opplysningene på andre måter. Hvis det ikke er mulig å innhente opplysninger, skal det dokumenteres hva virksomheten har foretatt seg -og hvorfor virksomheten ikke har foretatt seg ytterligere tiltak.

For å vurdere om virksomheten har reelle rettighetshaverne og å finne ut hvem disse er, er det nødvendig å kartlegge eierstrukturen til virksomheten. Virksomheten må undersøke om det er særlige forhold som gjør seg gjeldende slik som enigheter eller avtaler, formelle eller uformelle, som regulerer utøvelsen av eierrettigheter og stemmerettigheter i den registreringspliktige virksomheten.

Dette vil gjøre det enklere å finne frem til de fysiske personene som i siste instans eier eller kontrollerer virksomheten, og finne ut om en person skal betraktes som reell rettighetshaver,

ved posisjon, størrelse på posisjon og grunnlag for posisjon for personens rettigheter.

Konkret kan den registreringspliktige virksomheten ta kontakt med personer og/eller virksomheter den blir eid av for å få opplysninger om særlige forhold som er relevante for å identifisere reelle rettighetshavere. For å dokumentere forsøk på å identifisere reelle rettighetshavere, kan du lage en liste over de virksomhetene i eierkjeden som du har kontaktet, og hvordan du har kontaktet dem. Det er viktig å ta vare på forespørslene, siden virksomheten er pliktig til å lagre disse opplysningene i 5 år, jf. forskrift til lov om register over reelle rettighetshavere § 2-5

De registreringspliktige virksomhetene varierer i størrelse og kompleksitet. Det er derfor forskjell på hva den enkelte virksomhet må foreta seg for å kunne identifisere sine reelle rettighetshavere. Det som gjelder for alle, er at de skal kunne identifisere sine reelle rettighetshavere og på hvilket grunnlag de er reelle rettighetshavere. Dersom den registreringspliktige mener det ikke er noen reell rettighetshaver i en juridisk person eller et utenlandsk juridisk arrangement, skal vurderingen begrunnes og dokumenteres. Dersom den registreringspliktige mener det finnes en eller flere reelle rettighetshavere, men ikke kan identifisere disse, skal vurderingen begrunnes og dokumenteres. En slik dokumentasjon vil vise at den registreringspliktige har gjort alle rimelige forsøk på å identifisere sine reelle rettighetshavere. Registreringspliktige skal lagre opplysninger og vurderinger om reelle rettighetshavere i ti år etter at fysiske personer opphørte å være reelle rettighetshavere.

Dette gjelder enten det er identifisert reelle rettighetshavere eller ikke. Dokumentasjonen skal ikke sendes inn til registeret.

15. Sanksjoner ved unnlatelse av innrapportering

Tvangsmulkt:
Dersom den registreringspliktige ikke registrerer reelle rettighetshavere innen fristen, kan registeret ilegge tvangsmulkt inntil registrering er gjort.

Tvangsmulkt ilegges etter følgende satser:

- et halvt rettsgebyr per dag de første åtte uker

- ett rettsgebyr per dag de neste ti uker
- ett og et halvt rettsgebyr per dag påfølgende uker

Hvor mye ett rettsgebyr er, finner du på domstol.no

Tvangsmulkt ilegges per dag, og kreves inn etter henholdsvis åtte uker, atten uker og deretter hver tiende påfølgende uke inntil registrering er gjort.

Dersom registering av reelle rettighetshavere ikke er foretatt etter åtte uker med tvangsmulkt rettet mot den registreringspliktige, kan pålegg om registrering og vedtak om tvangsmulkt ilegges følgende personer:

- styremedlem
- daglig leder
- ansvarlig deltaker
- komplementar
- forretningsfører
- representant for norskregistrert utenlandsk foretak
- forvalter av utenlandsk trust eller juridisk arrangement

Disse personene blir solidarisk ansvarlig for den påfølgende tvangsmulkten. Det betyr at de har et felles ansvar for å betale tvangsmulkten.

Statens innkrevingssentral foretar innkreving av tvangsmulkt på vegne av registeret.

Straff:
Registreringspliktige virksomheter og personer som handler på vegne av dem, som unnlater å innhente, oppbevare eller registrere opplysninger om deres reelle rettighetshavere, kan i tillegg straffes med bøter eller fengsel inntil ett år. Dette gjelder også dersom det forsettlig registreres inn feil opplysninger.

16. Varsel om uoverensstemmelse fra rapporteringspliktige og offentlige myndigheter

Enkelte rapporteringspliktige og offentlige myndigheter har plikt til å varsle Register over reelle rettighetshavere om mulig feil i

registeret. Rapporteringspliktige skal i henhold til hvitvaskingsloven kontrollere reelle rettighetshavere som kundetiltak overfor nye kunder, og som løpende oppfølging overfor eksisterende kunder.

Rapporteringspliktige som skal varsle registeret er:

- bank
- kredittforetak
- finansieringsforetak
- e-pengeforetak
- betalingsforetak og andre som har rett til å yte betalingstjenester
- verdipapirforetak
- forvaltningsselskap for verdipapirfond
- forsikringsforetak
- foretak som driver forsikringsformidling som ikke er gjenforsikringsmegling
- forvalter av alternative investeringsfond
- låneformidlingsforetak

Offentlige myndigheter som skal varsle registeret er:

- politi- og påtalemyndighet
- enheten for finansielle etterretning som er ansvarlig for å motta opplysninger om mistenkelige forhold etter hvitvaskingsloven § 26
- skattemyndigheter
- tilsynsmyndigheter for rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket
- tilsynsmyndigheter for stiftelser
- andre myndigheter med ansvar for å etterforske og påtale hvitvasking, primærforbrytelse og terrorfinansiering
- andre myndigheter med ansvar for sporing, båndlegging og inndragning av utbytte
- sikkerhetsmyndigheter

17. Hva skjer dersom registreringspliktig mottar et varsel om uoverensstemmelse?

Når vi mottar et varsel om mulig feil i registeret, vil den registreringspliktige virksomheten få beskjed om dette. Virksomheten vil videre få anledning til å svare på varselet, enten ved å endre på reelle rettighetshavere eller ved å bekrefte at det som allerede er registrert er korrekt.

Hvis den registreringspliktige virksomheten ikke svarer på varselet, vil Register over reelle rettighetshavere starte prosessen med tvangsmulkt. Prosessen er lik det som er omtalt i kapittel 15.

18. Hvem kan få tilgang til opplysningene?

Opplysningene i registeret er unntatt offentligheten på grunn av personvern. Det er derfor bare utvalgte aktører som kan få tilgang til registeret. De utvalgte aktørene er:

- rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven § 4 i forbindelse med deres kundetiltak og løpende oppfølging etter hvitvaskingsloven
- noen utvalgte offentlige myndigheter
  - politi- og påtalemyndighet
  - enheten for finansiell etterretning ansvarlig for å motta opplysninger om mistenkelige forhold etter hvitvaskingsloven § 26
  - skattemyndigheter
  - tilsynsmyndigheter for rapporterings-pliktige etter hvitvaskingsregelverket
  - andre myndigheter med ansvar for å etterforske og påtale hvitvasking, primærforbrytelser og terrorfinansiering
  - andre myndigheter med ansvar for sporing, båndlegging og inndragning av utbytte
  - sikkerhetsmyndigheten
  - tilsynsmyndighet for stiftelse
- media underlagt medieansvarsloven § 2
- sivilsamfunnsorganisasjoner som har som formål å arbeide med forebyggelse og bekjempelse av misbruk av selskapsstrukturer
- høyere utdanningsinstitusjoner som er omfattet av universitets- og høyskoleloven § 1-2

Det er bare mulig å få tilgang til registeret gjennom maskinelt grensesnitt/API og du må søke om å få tilgang. Du finner mer informasjon om tilgang og hvordan du bestiller på nettsiden vår.

Hvilke virksomheter du selv er registrert som reell rettighetshaver i kan du sjekke på Min side (krever innlogging med BankID).

19. Skjerming av opplysninger i særlige tilfeller

Vi kan i sjeldne tilfeller skjerme enkelte opplysninger om en reell rettighetshaver. Opplysningene som blir skjermet er

- fullt navn
- fødselsdato og måned
- grunnlag for posisjon

En reell rettighetshaver kan få godkjent en søknad om skjerming hvis

- det foreligger en konkret, ekstraordinær og uforholdsmessig risiko for at personen utsettes for bedrageri, utpressing, trakassering, vold eller trusler
- personen er fratatt rettslig handleevne

I tillegg blir alle personer under 18 år skjermet automatisk uten å sende inn søknad.

Skjerming av opplysninger gjelder ikke for offentlige myndigheter og enkelte rapporteringspliktige (se kapittel 16). De vil derfor få tilgang til alle opplysninger om en skjermet person.

I søknaden må du dokumentere at personen oppfyller krav om skjerming. Det kan for eksempel være

- dokumentasjon fra politi eller lignede myndighet på at det foreligger risiko for at personen utsettes for bedrageri, utpressing, trakassering, vold eller trusler
- dokumentasjon på at personen har fortrolig eller strengt fortrolig adresse
- dokumentasjon på at personen er fratatt rettslig handleevne

Søknad om skjerming sender du til

Register over reelle rettighetshavere
Postboks 900
8910 Brønnøysund